

공개제안

신청내용

제목	부동산 거래계약서 개인정보(주민등록번호) 수집행위 제도개선 방안
평점	-
분야	국토/교통/농림/해양
처리기관	국토교통부

■ 현황 및 문제점

< 현 행 >

- 공인중개사와 거래 당사자가 작성하여 개별적으로 보관하는 ‘부동산 거래 계약서’에는 주민등록번호 13자리 모두를 기재하고 있음
- 이로 인하여 부동산 거래 계약자간에는 계약서를 통해 상대방의 주민등록번호 모두를 공유하고 있음

<문제점 >

- 현재 부동산 거래시 소유자 등의 신분확인을 위해
- 「부동산거래신고법」 제3조 및 제6조의2에 따라, 지자체 등의 신고관청에 부동산 거래 신고서에 주민등록번호 13자리를 기재하고 있고,
- 「공인중개사법」 제25조의3에 따라, 개업중개사는 소유자 등의 신분 확인을 위해 주민등록증 등의 요구권이 있어서 주민등록번호 확인절차는 모두 갖추고 있음.
- 그러므로 거래 계약서에 주민등록번호를 기재하여 노출 · 공개하는 것은 범죄에 악용될 우려도 크고, 「개인정보 보호법」 에도 반함
- 따라서 매매 및 임대차 계약시 주민등록번호 뒷자리는 거래 상대방상호간에 노출되지 않도록 제도를 마련할 필요
- 다만, 매매 계약시에는 부동산 등기를 위해 주민등록번호 13자리 모두가 필요하므로, 이 경우에는 개인정보(주민 등록번호)를 수집한 개업공인중개사가 부동산거래 중개내용을 법원 등기소에 제출하도록 제도를 마련할 필요

■ 개선방안

- 개업공인중개사가 부동산 거래 계약서를 작성할 때는 거래 당사자의 주민등록번호 뒷자리 기재를 제한하고, 실효성을 위해 위반시 처벌
- 아울러 매매 계약시는 부동산 등기를 위해, 동명이인에 한하여

「공인중개사법」 일부개정법률안

(조문 신설) 제26조제4항 → ④ 개업공인중개사가 제1항에 따라 거래계약서를 작성하는 때에는 거래 당사자의 인적 사항 중 주민등록번호 뒷자리는 기재하지 아니한다.
(벌칙 신설) 제49조제1항 제8호의2 → 8의2. 제26조제4항을 위반한 자(1년이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금)

■ 기대효과

- 토지, 건축 및 아파트 매매와 주택임대차 계약시에 주민등록번호의 노출 · 공개로 인한 신분도용, 금융범죄, 보이 스피싱 등 각종 범죄를 예방하여 국민의 자유와 권리 및 재산을 보호